

1500036-73.2022.8.26.0623

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas

Magistrado: Osmar Marcello Junior

Comarca: São João da Boa Vista

Foro: Foro de São João da Boa Vista

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIONEM QUENIDE VITOR DONATO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Osmar Marcello Junior

Vistos.

Dionem Quenide Vitor Donato, já qualificado nos autos do processo criminal que lhe move a Justiça Pública, está sendo processado porque no dia 21 de janeiro de 2022, às ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São João da Boa Vista

Foro de São João da Boa Vista

Vara Criminal

Avenida Doutor Octávio da Silva Bastos, 2150, São João da Boa Vista-SP - cep 13874-149

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500036-73.2022.8.26.0623 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500036-73.2022.8.26.0623

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIONEM QUENIDE VITOR DONATO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Osmar Marcello Junior

Vistos.

Dionem Quenide Vitor Donato, já qualificado nos autos do processo criminal que lhe move a Justiça Pública, está sendo processado porque no dia 21 de janeiro de 2022, às 12h09min, na Av. Dr. Luis Gambeta Sarmento, nesta cidade e comarca, teria colaborado, como informante, com grupo destinado à prática de crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

É da denúncia que o acusado realizava a função de “campana”, após ter sido contratado para exercer a vigilância em relação à presença da Polícia Militar no referido bairro, entre as 8h e às 12h, em troca de 05 pedras de “crack”. Consta da acusatória que o acusado, depois de abordado e durante a revista pessoal realizada pela Polícia Militar, apesar de nada de ilícito ter sido encontrado com o agente, o fora um aparelho de telefonia celular, do qual emanava a voz de um interlocutor que questionava: “E aí? Tá moiado? Tá moiado?”.

O acusado fora devidamente notificado da acusação (fls.79).

Seguiu-se resposta à acusação às fls.84/86, reservando-se a Defesa a futura manifestação meritória.

A denúncia foi recebida aos 15.03.2022 (fls.87).

No curso da instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado.

Encerrada a instrução e abertos os debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu.

A Defesa pugnou pela absolvição do réu.

É o relatório.  
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva aflora do auto de prisão em flagrante (fls.1), do auto de exibição e apreensão do aparelho de telefonia celular apreendido (fls.21)

A autoria também é inconteste.

Os policiais ouvidos sob o crivo do contraditório confirmaram os fatos narrados na denúncia dando conta de que, na oportunidade dos fatos realizavam patrulha pelo Bairro Santo Antônio, local conhecido pela intensa realização de tráfico de drogas na cidade, quando se depararam com o acusado que dispensou o aparelho de telefonia celular. Esclareceram que durante a abordagem do réu perceberam que o interlocutor do acusado ainda falava ao celular questionando o agente se ainda estava “moiado”. Questionados, esclareceram que o termo (“tá moiado”), na gíria dos criminosos, expressa o fato de haver viaturas das polícias civil ou militar nas imediações. Por fim, esclareceram ter o réu confessado a prática delitiva.

O acusado, devidamente interrogado, confessou em Juízo a prática delitiva, dando conta de que, de fato, trabalhava como informante dos criminosos, mediante o recebimento de pedras de crack.

Não há dúvidas, pois, acerca da prática delitiva.

A condenação é, portanto, medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Atento às diretrizes do art.68 do Código Penal e art.42 da Lei nº 11.343/06, observo que a personalidade e a conduta social do agente não dão pela necessidade de majoração da pena-base.

Ademais, o réu é primário (cf. doc. fls.30/31), valendo a nota de que a notícia de seu anterior envolvimento em crime da mesma natureza (cf. fls.44/45) deverá ser investigada com a observância do devido processo legal.

Inexistem outras causas legitimadoras da fixação da pena para além do mínimo legal. De tal modo, fixo a pena a ser dedicada ao réu em 2 anos de reclusão e pagamento de 300 (setecentos) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, é de se frisar que o crime previsto no art.37 da Lei nº 11.343/06 não é equiparado a hediondo, já que não se encontra expressamente previsto no rol taxativo do art.2º, da Lei nº 8.072/90. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. COLABORAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART.37 DA LEI 11.343/06). NATUREZA HEDIONDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART.2º DA LEI Nº 8.072/90. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO MODO INICIAL DE EXECUÇÃO DA PENA DE ACORDO COM AS REGRAS DO CÓDIGO PENAL. REGIME FECHADO. DESPROPORCIONALIDADE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. ENVOLVIMENTO DE MENOR. MODO SEMIABERTO QUE SE MOSTRA O MAIS ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. O crime de colaboração para o tráfico, previsto no art.37 da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, uma vez que não está expressamente previsto no rol do art.2º da Lei nº 8.072/90, permitindo, assim, a imposição do regime prisional de acordo com as regras do art.33 do Código Penal. (STJ - HC nº 194.240/SP 2011- DJe 27.06.2012)

Não bastasse, o art.2º, §1º da Lei nº 8.072/90, que impunha o cumprimento de pena pela prática de crimes equiparados a hediondos em regime integral fechado foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (HC 82.959, rel. Min. Marco Aurélio, j. 23-2-2006, DJ de 1-9-2006).

Tal constatação permite o estabelecimento do regime prisional inicial por meio da aplicação dos critérios do art.33 do Código Penal. De tal modo, considerando a conduta social, a personalidade e a primariedade do acusado, fixo regime prisional aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

O réu não ostenta cômoda situação econômica, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art.43, caput, da Lei nº 11.343/06, o valor de cada dia-multa é fixado no mínimo legal (um trinta avos do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente atualizado).

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Dionem Quenide Vitor Donato, brasileiro, nascido aos 22.11.1993, filho de Jair Gabriel Donato e de Maria Inez Meirelles, portador do RG 67.069.227, à pena de 2 (dois) anos de reclusão a ser cumprida no regime prisional inicial aberto e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, fixado o dia-multa no mínimo legal, devidamente atualizado, pela prática do crime tipificado no art.37 da Lei nº 11.343/06.

Presentes os requisitos legais (art.44, CP), substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes na: a) prestação de serviços à comunidade em entidade indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, nos moldes do art.46 e parágrafos, do Código Penal; b) limitação de final de semana

consistente na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa do albergado ou outro estabelecimento adequado (art.48, CP).

Não há que se falar em detração, por força do período de prisão provisória, por se tratar de matéria de competência e a ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais.

Decreto o perdimento do celular apreendido, em favor da União.

Transitada em julgado esta sentença, expeça-se o necessário para seu cumprimento, incluindo as seguintes providências: a) Expeça-se o mandado de prisão e, uma vez cumprido, a guia de recolhimento definitiva; b) Notifique-se para pagamento da multa (art. 50 do Código Penal); c) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD) e ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (art.15, III, CF).

Por ser beneficiário da justiça gratuita não há que se falar no dever de recolher taxas ou responder o réu pelas despesas do processo.

Com o trânsito em julgado, lance(m)-se o(s) nome(s) do(s) réus no rol dos culpados. Oportunamente expeça-se o necessário.

Expeça-se certidão de honorários ao(s) defensor(es) do(s) réu(s), nos termos do Convênio firmado entre a OAB/SP e a Defensoria Pública.

O réu pode recorrer em liberdade.

Autorizo cópia.

P.R.I.C.

São João da Boa Vista, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA